

10. 적극적인 업무수행으로 조세업무 수수료 수익 제고에 기여 [우수사례]

- 서울동부지역본부 김효남 과장(4급)은 2017. 7월부터 조세정리 업무를 수행하면서
 - 공사는 2016. 11. 18. ◆◆◆구청으로부터 체납자 ○○ 소유의 압류재산(◆◆◆구청, XXXX-XXXXXX-XXX)〔“서울특별시 ◆◆◆구 ●●●동 △△△ ●●● □□□□ ○○○동의 128개 호실”을 공매대행 의뢰받았으나
 - 공적 장부(등기부, 건축물대장)간 호수 및 전유면적 불일치, 오픈상가 상태로 있어 소유권이전 등기 촉탁 곤란 등의 매각 장애사유로 근저당권자인 □□은행에서 의뢰한 임의경매가 2번이나 기각결정 되었고 ◆◆◆구청으로부터도 2017. 1. 5. 수입보류 통보 받는 등 장기간 보류 중이라는 사실을 확인하였음
- 한편, 위 직원은 ◆◆◆청과 협의를 실시하는 과정에 “최초 128개호를 3개호로 합병추진 시 건축물대장은 합병되었으나 등기부는 미합병 상태”로 있어 건축물대장과 등기부가 불일치 되고 있고
 - 등기촉탁시 등기기록과 대장의 표시가 불일치하는 경우에도 「관공서의 촉탁등기에 관한 예규(등기예규 제1440호, 2012. 3. 2. 시행)」 제5호¹²⁾의 규정에 따라 등기가 가능하다는 사실을 확인하고

12) 「관공서의 촉탁등기에 관한 예규」 제5호 - 관공서가 등기촉탁을 하는 경우에는 등기기록과 부동산의 표시가 부합하지 아니하더라도 그 등기 촉탁을 수리하여야 한다

- 관할 ◆◆◆등기소에 소유권이전 등기 시 등기부와 건축물대장을 일치시켜 줄 것을 요구하는 한편, '각 호실의 위치 확인 및 소유권이전등기는 매수인 책임'이라는 특별 매각조건을 붙여 128개 물건을 개별 매각이 아닌 일괄 매각방법으로 공매를 추진하였음
- 이에 따라, 장기간 공매 보류되었던 위 128개 물건이 2017. 8. 7. 매수인 ○○○에게 전부 매각결정(낙찰금액 2,020백만 원)되고 2017. 9. 18. 매수인 ○○○이 매각 잔대금을 전액 납부함으로써 매각이 완료됨
- 위와 같이, 위 직원은 공매 물건에 대한 적극적이고 심층적인 권리분석과 장부정리로 장기간 보류되었던 물건을 2,020백만 원에 매각함으로써 위임기관인 ◆◆◆구청의 재산세 등 체납세액 535백만 원을 회수하고 공사는 매각수수료 36백만 원을 수취하는 등 재정수익 제고에 기여하였음

【조치할 사항】

- ◇ 서울동부지역본부장은 위임기관과의 협업을 통해 체납자 소유 압류재산에 대한 심층 권리분석과 장부정리 등을 통해 매각에 성공함으로써 체납세액 징수 및 재정수익 증대에 기여하고 공매전담기관으로서의 공사 위상을 높인 김효남 과장에 대해 격려하고 해당 내용을 전 부점에 전파하시기 바람. (통보)